拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２１-０８３９７２
起案日	令和　６年　８月２６日
特許庁審査官	村山　睦　　９３２５　３Ｋ００
特許出願人代理人	野河　信久（ほか　４名）　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について

・請求項１，２
・引用文献等１-３
・備考
引用文献１の［００１２］-［００８１］，［図１］-［図６］には、底部に吸込口（吸込口２８）を有し床面上を前後方向に移動する吸込口本と（吸込口本体部３２）、前記吸込口本体の前記吸込口よりも後部に設けられた接続部（接続管部３３）と、前記吸込口と前記接続部とを連通させるように前記吸込口本体内に設けられた筒形連通部（中継管６６と吸込室６３を臨む部分を構成する上後ケース４４の内壁面７１等）と、左右方向の回転軸心を中心として回転可能に前記吸込口本体内の前記吸込口の近傍位置に設けられた回転ブラシ（回転清掃体２９）と、床面上のダストを前記筒形連通部側へ掻き込む方向に前記回転ブラシを回転させる駆動モータ（電動機３１）とを備え、前記吸込口本体は、前記底部を構成する下ケース部（下ケース４１）と、前記回転ブラシの周囲上部を覆うように

前記下ケース部上に設けられた回転ブラシカバー（上前ケース４３）とを有し、前記筒形連通部は、前記吸込口側の前方開口部と、前記接続部側の後方開口部とを有し、前記前方開口部は、前記回転ブラシカバーと結合する上縁部を有し、回転する前記回転ブラシが前記結合部に摺接することにより前記回転ブラシに付着したダストを掻き取るように構成し、前記吸込口および前記回転ブラシカバーの後端縁は左右方向に延びており、前記筒形連通部において、前記前方開口部は左右方向に延びると共に、前記後方開口部は円形であって左右方向の中間位置にかつ前記底部からの前記前方開口部の高さ位置よりも高い位置に設けられており、前記筒形連通部は、前記前方開口部側に設けられた左右方向に延びる上流側連通部と、前記後方開口部側に設けられて前記上流側連通部と連通する円筒形の下流側連通部とを有しており、前記上流側連通部は、前記前方開口部の前記上縁部の上部から後方へ向かうにつれて上昇する方向に傾斜する前側傾斜内面部を有する電気掃除機の吸込口体が記載されている。

傾斜内面部を開口部の上縁部から後方へ向かうにつれて上昇する方向に傾斜するようにすることは、当業者が適宜なし得る設計的事項である。

引用文献２の［０００９］-［００３１］，第１-４図には、底部に吸込口を有し床面上を前後方向に移動する吸込口本体（１００）と、前記吸込口本体の前記吸込口よりも後部に設けられた接続部（１２０）と、前記吸込口と前記接続部とを連通させるように前記吸込口本体内に設けられた筒形連通部（１１０）と、左右方向の回転軸心を中心として回転可能に前記吸込口本体内の前記吸込口の近傍位置に設けられた回転ブラシ（３００，４００）と、底部からの前記回転軸心の高さ位置と略等しい高さ位置に設けられており、回転ブラシに付着したダストを掻き取る部材（５００）を設ける点が記載されている。

引用文献３の［００１１］-［００７５］，［図１］-［図１０］には、回転ブラシカバーと筒形連通部の境目が底部からの回転ブラシの回転軸心の高さ位置と略等しい高さ位置に設けられている点が記載されている。

引用文献１に記載された発明の回転ブラシのダストを書き取る部材の位置として引用文献２に記載された発明を採用し、接続部の位置として引用文献３に記載された発明を採用することは、当業者が容易に想到し得たことである。

・請求項３，４
・引用文献等１-４
・備考

引用文献１の［００１２］-［００８１］，［図１］-［図６］には、前方開口部は、下ケース部と結合する下縁部を有し、筒形連通部は、前方開口部の上縁部と前側部材と、前記前方開口部の前記下縁部と後側部材との２部品からなる点が記載されている。

引用文献４の［００９０］-［００９５］，［図１６］には、上流側連通部が、左側端部から中間位置に向かうにつれて上昇する左側傾斜内面部と、右側端部

から前記中間位置に向かうにつれて上昇する右側傾斜内面部とを有する点が記載されている。
　引用文献１に記載された発明の回転ブラシのダストを書き取る部材の位置として引用文献２に記載された発明を採用し、接続部の位置として引用文献３に記載された発明を採用し、上流側連通部の構成として引用文献４に記載された発明を採用することは、当業者が容易に想到し得たことである。

・請求項５－８
・引用文献等１－５
・備考
　引用文献１の［００１２］－［００８１］，［図１］－［図６］には、 回転する回転ブラシが摺接する部分K￥が鋭角である点が記載されている。
　引用文献５の［図１２］－［図１３］には、上流側連通部の外側の片方の外面に、駆動モータ載置用の平坦部が設けられている点が記載されている。
　結合部において、回転ブラシカバーの後端縁を後方へ折り曲げるようにして形成された折り曲げ部を有し、この折り曲げ部上に前方開口部の上縁部が結合するようにすることは陶業S田垣儀なし得る設計的事項である。
　引用文献１に記載された発明の回転ブラシのダストを書き取る部材の位置として引用文献２に記載された発明を採用し、接続部の位置として引用文献３に記載された発明を採用し、上流側連通部の構成として引用文献４に記載された発明を採用し、駆動モータの位置として引用文献５に記載された発明を採用することは、当業者が容易に想到し得たことである。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２０１９-０２５１５０号公報
２．韓国公開特許第１０-２０１５-００７５６４２号公報
３．特開２０２０-０３９４１７号公報
４．特開２０１９-２５２８９号公報
５．特開２０１７-６３９６９号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ
　　Ａ４７Ｌ９／０４
・先行技術文献　　特開２０１８-０００７５５号公報
　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。
＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変

更した個所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考５、６）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。
　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。
審査第二部生活機器村山睦（むらやまむつみ）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３３０
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA3K」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
大光　太朗	村山　睦	
３４２３	９３２５	